

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3743 -
3744/2563

พนักงานอัยการจังหวัดสตูล
นาย ป. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 285

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ป.อ. มาตรา 277 วรรคหนึ่ง, มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม)

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคหนึ่ง, 279 วรรคแรก (เดิม) ประกอบมาตรา 285 ให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 285 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 จำคุกกระทงละ 5 ปี 4 เดือน รวม 13 กระทง ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็น ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง จำคุกกระทงละ 4 ปี รวม 13 กระทง เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกกระทงละไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

(จักษ์ชัย เยพิทักษ์-เรียรदनัย ธรรมดุษฎี-นันทวัน เจริญชาศรี)

ศาลจังหวัดสตูล - นายฐปนรรฆณ์ พยุง

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายขจรเดช คงแสงชู

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ